여신거래기본약관 (가계용)

OO은행 · LN-01

이 약관은 OO은행과 고객 사이의 가계 여신(대출) 거래에 공통으로 적용되는 기본 사항을 요약한 샘플입니다. 공정거래위원회가 승인한 은행 여신거래기본약관(가계용)의 구성을 참고해 자체 문구로 작성했으며, 개별 대출거래약정서에 다른 내용이 있으면 약정서를 먼저 적용합니다.

제1장 총칙

제1조 (적용 범위)

① 이 약관은 고객이 OO은행에서 받는 모든 가계 여신 거래(대출 포함)에 적용합니다.

② 이 약관에서 정하지 않은 사항은 개별 약정서, 관계 법령, 일반 상관습에 따릅니다.

제2조 (약관의 명시·설명)

① 은행은 약관을 영업점과 인터넷 홈페이지에 게시하고, 고객이 요청하면 사본을 교부합니다.

② 은행은 계약 체결 전에 약관의 중요 내용(금리, 수수료, 기한의 이익 상실, 담보 등)을 고객이 이해할 수 있도록 설명합니다.

제3조 (약관의 변경)

① 약관을 고객에게 불리하게 변경할 때는 시행일 1개월 전까지 영업점·홈페이지에 게시하고 고객에게 개별 통지합니다.

② 고객은 변경 내용에 동의하지 않으면 계약을 해지할 수 있으며, 통지 후 시행일까지 이의를 제기하지 않으면 동의한 것으로 봅니다.

제2장 이자·수수료

제4조 (이자 등)

① 이자, 지연배상금, 수수료의 율과 계산 방법, 지급 시기는 개별 약정서에서 정하며, 관계 법령이 정한 최고 이자율을 넘을 수 없습니다.

② 변동금리 대출은 약정서에서 정한 기준금리가 바뀌면 그에 따라 적용 금리가 바뀝니다.

③ 이자는 1년을 365일(윤년은 366일)로 보고 일 단위로 계산합니다.

제5조 (지연배상금)

① 고객이 원리금 지급을 늦추면 약정서에서 정한 지연배상금을 내야 하며, 그 율은 약정 금리에 관계 법령이 허용하는 가산율 이내로 정합니다.

② 은행은 지연배상금 부과 전에 고객에게 연체 사실과 지연배상금 내용을 알립니다.

제6조 (금리인하요구권)

고객은 취업, 승진, 소득 증가, 신용점수 상승 등 신용 상태가 좋아지면 은행에 금리 인하를 요구할 수 있으며, 은행은 신청일로부터 10영업일 이내에 수용 여부와 사유를 알립니다.

제3장 기한의 이익과 담보

제7조 (기한 전의 채무 변제 의무)

① 다음의 경우 고객은 은행의 별도 통지 없이 대출금 전액을 바로 갚아야 합니다.

1. 고객 재산에 압류·가압류 또는 강제집행 개시가 있을 때
2. 고객이 파산·회생 절차를 신청했을 때

② 이자를 1개월 이상(주택담보대출은 2개월 이상) 지체하거나, 분할상환금을 2회 이상(주택담보대출은 3회 이상) 연속 지체하면 기한의 이익이 상실됩니다. 은행은 상실일 3영업일 전까지 그 사실과 효과를 알립니다.

③ 대출금을 약정한 용도 외로 쓰거나 허위 자료로 대출받은 사실이 밝혀지는 등 그 밖의 사유가 있으면, 은행은 상당한 기간을 정해 서면으로 독촉하고 그 기간이 지나면 기한의 이익이 상실됩니다.

※ 표준약관 구조를 요약한 샘플입니다. 정확한 기간·횟수는 표준약관 원문을 따릅니다.

제8조 (담보)

① 고객의 신용 변동이나 담보 가치 감소 등 채권 보전이 필요한 상당한 사유가 생기면, 은행은 고객에게 적당한 기간을 정해 담보 제공이나 보증인 추가를 요청할 수 있습니다.

② 담보물의 처분은 법정 절차에 따르는 것을 원칙으로 합니다.

제9조 (상계)
기한의 이익이 상실되는 등 고객이 채무를 갚아야 할 때, 은행은 고객의 예금과 대출금을 서로 상계할 수 있으며, 상계 후 바로 고객에게 알립니다.

제4장 기타

제10조 (중도상환)
고객은 만기 전에 대출금 일부 또는 전부를 갚을 수 있습니다. 중도상환수수료는 약정서에서 정하며, 대출 계약일로부터 3년이 지나면 부과하지 않습니다.

제11조 (통지 및 신고 사항)
고객은 이름, 주소, 연락처, 직장 등 신고한 사항이 바뀌면 바로 은행에 알려야 합니다. 이를 알리지 않아 생긴 불이익은 고객이 부담합니다.

제12조 (청약철회)
고객은 계약서류를 받은 날 또는 대출 실행일 중 늦은 날부터 14일 이내에 대출 계약을 철회할 수 있습니다. 이 경우 대출 원금, 그 기간의 이자, 은행이 제3자에게 지급한 부대비용(인지세 등)을 돌려주어야 합니다.

제13조 (분쟁 해결)
① 거래에 관한 분쟁은 은행의 고객상담 창구 또는 금융감독원 금융분쟁조정위원회에 조정을 신청할 수 있습니다.
② 소송의 관할 법원은 민사소송법에서 정한 법원으로 합니다.

약관 확인

동의 항목	구분	동의 여부
여신거래기본약관(가계용)의 내용을 확인하고 중요 사항에 대한 설명을 들었습니다.	**필수**	☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음

작성일	20 년 월 일
고객(본인)	성명: (서명 또는 인)